

1527852-37.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527852-37.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527852-37.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2216851/2021 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 14232669 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 1389560/21/020 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2216851 - 28º D.P. FREGUESIA DO O

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON SILVA DOS REIS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ANDERSON SILVA DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j', ambos do Código Penal, porque no dia 30 de julho de 2021, por volta das 01h32min, na Rua Oscar Carmillo, 397, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, durante o repouso noturno, subtraiu, em proveito próprio, uma bicicleta da marca Absolute Nero, aro 29, cor preta, pertencente à vítima Patrick Rossetti de Godoy. Recebida a denúncia em 29 de setembro de 2021 (fls. 52/53), o réu foi citado pessoalmente (fls. 88) e apresentou defesa preliminar (fls. 93), arrolando as mesmas testemunhas da acusação. Durante a instrução processual houve colheita de prova oral com oitiva da vítima e

de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado nesta data. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, fixação da pena base acima do mínimo, incidência da agravante da reincidência do acusado, reconhecimento da causa de aumento do furto noturno e fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, fixação da pena no mínimo legal e regime aberto.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Reputa-se que o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para embasar um decreto condenatório.

A vítima declarou que no dia dos fatos usou sua bicicleta na parte da tarde e a guardou na garagem de sua casa. No dia seguinte, constatou a subtração. Acessou as imagens das câmeras da residência e viu que por volta da 1:30h da madrugada um indivíduo adentrou no imóvel, após mexer na fechadura por alguns minutos, e subtraiu a bicicleta que estava no local. Não conhecia a pessoa que aparecia nas imagens, mas ao apresenta-las para vizinhos, foi informado que se tratava de um indivíduo que morava a dois quarteirões do local. Efetuiu o registro da ocorrência e apresentou as imagens. Não recuperou a bicicleta. Não teve qualquer contato com o réu. Não foi realizada perícia no local.

Os policiais civis relataram que após o registro da ocorrência pela vítima identificaram o indivíduo nas imagens, sendo que o policial José esclareceu que a vítima informou que o indivíduo das imagens era morador das proximidades e que já o tinha visto passando pelas proximidades, indicando aproximadamente a localização de onde ele residiria. Efetuaram diligência e identificaram o imóvel, onde foram atendidos por uma mulher e o policial José ao ter contato com o réu reconheceu-o como o indivíduo das imagens. Presenciaram o interrogatório do réu, ocasião na qual ele confessou a prática delitiva, informando que havia vendido a bicicleta para um caminhoneiro em um posto de gasolina.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Em que pese o suscitado pela defesa, a autoria delitiva é certa. O réu foi flagrado pelas câmeras de segurança da residência da vítima (fls. 51), no momento em que ali ingressou e subtraiu a bicicleta. As imagens são de boa qualidade e os ângulos permitem visualizar com clareza seu rosto, sendo plenamente viável identificar-se que a pessoa que ali aparece é o réu. Assim, irrelevante se quem indicou a identidade dele foi a vítima, porque já o conhecia, ou se o fez após ter falado com vizinhos. Fato é que a identidade dele foi possível, porque as imagens são claras. Se a vítima de fato já o conhecia ou se foram vizinhos que o indicaram é absolutamente irrelevante. Após, policiais foram até o endereço dele, que é muito próximo do local dos fatos (cerca de 300 metros), conforme foi noticiado à vítima por vizinhos. Os policiais intimaram-no e presenciaram quando ele confessou a prática delitiva, esclarecendo que havia vendido a bicicleta para um caminhoneiro. De outra banda, tem-se que não restou plenamente configurada a qualificadora do rompimento de obstáculo (não emprego de chave falsa, que não foi descrita na denúncia), vez que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido, supletivamente, pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. O local não foi preservado e não foi realizada perícia, conforme informado pela vítima. Pelas imagens não é possível verificar-se com absoluta segurança como se deu o ingresso no local. Portanto, se era possível, como no caso em tela, a sua realização e esta não ocorreu de acordo com as normas vigentes (artigo 159 do Código de Processo Penal), a prova testemunhal não supre sua ausência.

Por fim, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1º, do Código Penal restou devidamente comprovada, já que a vítima relatou que os fatos ocorreram por volta das 01h32min, horário que pode ser constatado nas imagens fornecidas pela vítima, sendo possível ver também nas imagens que não há ninguém passando pelo local de modo que configurada a situação de reduzidíssima a vigilância.

O delito consumou-se. Com efeito, o E. STJ julgo recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Segundo os depoimentos colhidos na presente data, indubitável que o réu tenha tido a posse de fato da bicicleta da vítima sendo que o bem sequer foi recuperado.

Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Forçosa, portanto, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis para o réu, que possui mau antecedente pela 1ª Vara de Atibaia (autos nº 0014832-89.2003.8.26.0048 - pena julgada extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória em 06/01/2010 - fls. 136) e 2ª Vara Criminal de Atibaia (autos 14833/2003 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 07/09/2009 - fls. 142).

Ressalte-se que a prescrição da pretensão executória não afasta a possibilidade de se reconhecer a condenação para fins de mau antecedente ou reincidência, já que a respectiva declaração afasta apenas e tão somente a possibilidade de cumprimento da pena, remanescendo os demais efeitos secundários da condenação. Neste sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. Precedentes. 3. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança. Precedente. 4. "O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes." (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015). 5. Habeas corpus não conhecido." (grifei) (STJ, HC, 349708/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 24/10/2017)

No mesmo sentido: STJ, HC 456891/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/09/2018

Anoto que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, uma vez que o E. STF é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período

depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Assim, na primeira fase sua pena será majorada em 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Observo que o réu ostenta múltiplas reincidências em crimes patrimoniais pela 19ª Vara Criminal Central – autos nº 0007802-55.2007.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 16/06/2008 – fls. 115 e pena julgada extinta em 07/10/2016 – fls. 136; 25ª Vara Criminal Central – autos nº 0010180-57.2016.8.26.0635 – trânsito em julgado para a defesa em 24/09/2019 – fls. 116; 19ª Vara Criminal Central – autos nº 0042740-61.2016.8.26.0050 – trânsito em julgado em 07/12/2018 – fls. 117 e pena a cumprir – fls. 136; 11ª Vara Criminal Central – autos nº 0073365-78.2016.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 09/04/2019 – fls. 117 – em cumprimento de pena – fls. 139 e 23ª Vara Criminal Central – autos nº 0097507-15.2017.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 08/02/2018 – fls. 119 e pena cumprida em 01/03/2019 – fls. 143 e 17ª Vara Criminal Central – autos nº 0031787-43.2013.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 03/11/2014 – fls. 114 e pena ainda por cumprir, de modo que sua pena será aumentada em 2/3, ficando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Presente a causa de aumento de furto noturno, as penas devem ser elevadas em fração de 1/3, ficando em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

As condições do réu são modestas, de modo que, fixo cada dia-multa no mínimo legal. A despeito do montante da pena ora aplicada, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto. Com efeito, trata-se de réu portador de péssimos antecedentes, com múltiplas reincidências em crimes patrimoniais. Regime mais gravoso não se mostra necessário eis que as condenações do réu decorrem de fatos mais antigos.

As múltiplas reincidências impedem a substituição por pena restritiva de direito ou o sursis.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, o réu ANDERSON SILVA DOS REIS, às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal.

O réu respondeu ao presente feito em liberdade e não frustrou a instrução processual. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, que ora defiro ao réu. Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de maio de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

MARGEM DIREITA